

1500224-52.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

UILIS OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

UILIS OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 21 de janeiro de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500224-52.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500224-52.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

UILIS OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

UILIS OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 20h30, na Rua Dora, 445, Recanto Prhynea, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 8.900 gramas de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fotografias as fls. 28/29; laudo de constatação as fls. 30/32; e laudo de exame químico-toxicológico as fls. 85/87 e 134/136.

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fl. 132). Em 4 de março de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 140).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls.

162/163).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 167/170 e 171/212).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) UILIS OLIVEIRA DOS SANTOS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 21 de janeiro de 2021, por volta das 20h30, na Rua Dora, 445, Recanto Prhynea, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 8.900 gramas de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis foram ao local do fato para verificar informação de que na rua, em frente a uma casa, estava estacionado o veículo Fiat/Uno placas EPZ 6923/Guarulhos-SP, produto de crime. A casa defronte à qual o carro estava estacionado era do réu e na frente os policiais viram dois pés de maconha. Por esse motivo, diligenciaram dentro do imóvel e encontraram um tijolo de maconha na geladeira, um pote de vidro com galhos secos de maconha no quarto. Prosseguindo nas buscas, os policiais encontraram dentro do veículo mais três tijolos de maconha e diversos sacos contendo droga.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Não foi juntado o auto de exibição e apreensão, mas do boletim de ocorrência (fl. 23) constou lista dos itens apreendidos, além disso foi juntado auto de constatação (fls. 30/32) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 85/87 e 134/136).

A quantidade e contexto da apreensão das drogas são sugestivas de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que é disso mesmo que se tratava.

O réu ficou em silêncio na fase policial, mas em juízo resolveu se manifestar. Contudo, ele o fez de modo inverossímil. Admitiu os pés de maconha, confirmando a afirmação dos dois policiais civis que o prenderam, um deles ouvido em juízo. Também admitiu haver maconha no interior de sua geladeira.

Dada a menção do próprio réu a um tijolo de maconha, que foi a expressão utilizada pelos policiais que realizaram a diligência, ele foi questionado acerca da finalidade dessa droga, ocasião em que afirmou que é nervoso e que a maconha o acalma. Fuma maconha em razão disso. Ademais, após ver vídeos na internet, pretendia usar a maconha, cerca de 400 g, que havia na sua geladeira, para fazer um óleo, o qual também o acalmaria. Cuida-se de versão esdrúxula que não merece crédito.

Segundo esses mesmos policiais a que me referi acima, no interior do carro havia mais tijolos de maconha, sacos com a erva e uma pequena balança de precisão. Em tese, esse carro não teria relação com o réu. Questionado em juízo sobre isso, ele disse que o carro era do traficante que lhe vendia droga, o qual havia se mudado do prédio. No entanto, ouvida na fase policial, a namorada do réu disse que ele o utiliza.

É verdade que é um pouco estranha a narrativa dos policiais, de que estiveram na rua, à noite, em diligências relacionadas a crimes de furto e roubo de veículos, contexto no qual aleatoriamente foram informados sobre um suposto carro produto de crime estacionado na frente da casa do réu, coisa que não se confirmou. Como eles afirmaram, contudo, que os dois pés de maconha estavam visíveis do lado de fora da casa, na fachada, informação que não foi contraditada nos autos, não cogito tenha sido ilícito o ingresso no domicílio do réu. Se as plantas estavam visíveis do exterior da residência, é possível entender que havia justa causa para se supor sobre o flagrante em curso no interior da casa, motivando o ingresso. Rejeito, portanto, a alegação defensiva, presente mais na autodefesa do que nas peças da defesa técnica.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu ao todo 8,9 kg de maconha, sob diversas apresentações, deve ser levado em conta na primeira fase da dosimetria, para fixar-se a pena acima do mínimo legal, em 8 anos de reclusão. Confira-se posicionamento do C. STJ a respeito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 29/05/2013, nos autos 0034453-31.2011, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local (fls. 141/142). Concorre a atenuante da confissão judicial espontânea, que no caso é relevante pelo que foi exposto a respeito das circunstâncias que motivaram o ingresso no domicílio do réu. Em razão disso, embora a reincidência seja preponderante, a teor do artigo 67 do Código Penal, compenso a circunstância agravante pela atenuante. Não procedo desse modo na maior parte dos casos, mas, neste, entendo que a confissão do réu é relevante, mais do que a média dos casos.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito da reincidência, o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 8 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Preso desde 22 de janeiro de 2021, o réu não tem direito à detração em sentença para fixação de regime inicial mais brando, porque o tempo de prisão provisória não corresponde à fração da pena que ele teria de cumprir para ter direito à progressão de regime.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 800 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) ULIS OLIVEIRA DOS SANTOS como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n.

11.343/06, ao cumprimento de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente específico é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA